

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 834/2530

นางสาวอริสรา รัตนบุตร

โจทก์

นางจิตรา ยมจินดาหรือทวิรัตน์ กับพวก

จำเลย

นายอาทิตย์ นัยวัฒน์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 93

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยที่ 2 มีความประสงค์ขอรับต้นฉบับเอกสาร คือโฉนดที่ดินเลขที่ 16568 เลขที่ดิน 2145 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีซึ่งไม่ใช่เอกสารโฉนดที่ดินฉบับที่พิพาทในคดีนี้ แต่เป็นโฉนดที่ดินที่จำเลยที่ 2 ได้ซื้อจากสามีของจำเลยที่ 1 โดยสุจริตและมีค่าตอบแทนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวจำเลยที่ 2 ได้โอนใส่ชื่อของบุคคลภายนอกซึ่งได้ทำสัญญาจะซื้อขายให้แก่ผู้จะซื้อตามสัญญาจะซื้อขายที่ได้แนบมาพร้อมคำร้องแล้ว โปรดคืนเอกสารโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 จะขอถ่ายสำเนาให้ไว้แทนเอกสารต้นฉบับ

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการโอนที่ดินพิพาทแปลงโฉนดเลขที่ 13388 ระหว่างจำเลยทั้งสอง ให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนเพิกถอนการโอน (หากจำเป็นตามกรณี) ถ้าไม่ไปก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลนี้เป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 106)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 115)

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 เคยยื่นคำร้องขอรับต้นฉบับ โฉนดที่ดินดังกล่าวคืนรวม 2 ครั้ง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต อ้างว่าจำเลยที่ 2 อ้างต้นฉบับเอกสารเป็นพยานในคดี(อันดับ 83,85)

หลังจากศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟังแล้วจำเลยที่ 2 ยื่น คำร้องขอรับต้นฉบับโฉนดที่ดินดังกล่าวคืน

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง (อันดับ 105)

คำสั่ง

จำเลยที่ 2 อ้างโฉนดที่ดินเลขที่ 16568 ต้นฉบับเอกสารเป็นพยานในคดี ตาม บัญชีพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 27 มิถุนายน2528 อันดับ 3 และจำเลยที่ 2 เบิกความถึงโฉนดที่ดินดังกล่าวเพื่อแสดงว่าจำเลยที่ 2 ทำนิติกรรมโดยสุจริต เมื่อ โจทก์ฎีกาคดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยถึงความสุจริตของจำเลยที่ 2 ด้วย จึงคืนโฉนด ที่ดินดังกล่าวให้จำเลยที่ 2 ไม่ได้ ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 2 คำคำร้องเป็นพับ

จำเลยที่ 2 อ้างโฉนดที่ดินเลขที่ 16568 ต้นฉบับเอกสารเป็นพยานในคดี ตาม บัญชีพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 27 มิถุนายน2528 อันดับ 3 และจำเลยที่ 2 เบิกความถึงโฉนดที่ดินดังกล่าวเพื่อแสดงว่าจำเลยที่ 2 ทำนิติกรรมโดยสุจริต เมื่อ

โจทก์ฎีกาคดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยถึงความสุจริตของจำเลยที่ 2 ด้วย จึงคืบโนนด
ที่คืบดังกล่าวให้จำเลยที่ 2 ไม่ได้ ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 2 คำคำร้องเป็นพับ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>